

УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утвердившего
должностной регламент)

(подпись) (_____)
(инициалы, фамилия)
"__" ____ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

консультанта Отдел правового обеспечения бюджетной политики в
сфере оборонного комплекса, правоохранительных органов и межбюджетных
отношений

(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее - гражданская служба) консультанта Отдел правового обеспечения бюджетной политики в сфере оборонного комплекса, правоохранительных органов и межбюджетных отношений Правового департамента Министерства финансов Российской Федерации относится к ведущей группе должностей государственной гражданской службы категории специалисты.

Регистрационный номер (код) должности - 05-3-3-032.

2. Область профессиональной служебной деятельности консультанта: регулирование бюджетной системы, регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства.

3. Вид профессиональной служебной деятельности консультанта: Регулирование системы межбюджетных отношений, Бюджетная политика в сфере государственной военной, правоохранительной службы и государственного оборонного заказа, Регулирование в сфере разработки государственных программ, проектов и документов стратегического планирования.

4. Назначение на должность и освобождение от должности консультанта осуществляется заместителем Министра финансов Российской Федерации,.

5. Консультант непосредственно подчиняется начальнику Отдела..

6. Консультант обязан исполнять должностные обязанности Консультанта в период его временного отсутствия.

II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы

7. Для замещения должности консультанта устанавливаются следующие квалификационные требования:

7.1. Наличие высшего образования – бакалавриата по следующим

специальностям, направлениям подготовки: юриспруденция.

7.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

7.3. Наличие базовых знаний:

1) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий (знание основ информационной безопасности и защиты информации основных положений законодательства о персональных данных;

2) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);

3) общих принципов функционирования системы электронного документооборота;

4) знание основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции;

5) основных положений законодательства об электронной подписи;

6) знания и умения по применению персонального компьютера).

7.4. Наличие профессиональных знаний:

7.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

1) постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

4) Земельный кодекс Российской Федерации;

5) Бюджетный кодекс Российской Федерации;

6) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2020 г. № 32н «О Порядке формирования и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований».;

7) постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 г. № 326 «Об утверждении Правил составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

8) федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период;

9) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

10) Гражданский кодекс Российской Федерации;

11) иные нормативные правовые акты и служебные документы,

регулирующие вопросы, связанные с областями и видами его профессиональной служебной деятельности;

12) постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации»;

13) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

14) Уголовный кодекс Российской Федерации;

15) постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации»;

16) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

17) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;

18) постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»;

19) Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

20) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;

21) постановление Правительства Российской Федерации об особенностях реализации федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период;

22) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

23) Жилищный кодекс Российской Федерации.

7.4.2. Иные профессиональные знания:

1) правила юридической техники формирования нормативных правовых актов;

2) понятие бюджета;

3) иные профессиональные знания в рамках области и видов деятельности, установленных в пунктах 2 и 3 настоящего должностного регламента;

4) бюджетная система Российской Федерации;

5) бюджетное регулирование и его основные методы;

6) понятие и цели бюджетной политики;

7) понятие, объекты и субъекты бюджетного учета;

8) понятие и состав бюджетной классификации.

7.5. Наличие функциональных знаний:

1) понятие нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и их признаки;

2) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его разработки;

3) понятие официального отзыва и заключения Правительства Российской

Федерации на проекты законодательных актов, этапы, ключевые принципы и технологии разработки;

4) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.

7.6. Наличие базовых умений:

1) коммуникативные умения;

2) умение мыслить системно (стратегически);

3) умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;

4) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;

5) умение эффективно планировать, организовывать работу;

6) умения в области информационно-коммуникационных технологий;

7) умения управлять изменениями.

7.7. Наличие профессиональных умений:

1) использование официально-делового стиля при составлении правовых документов ненормативного характера;

2) осуществление правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов и проектов договоров (соглашений), а также иных гражданско-правовых документов;

3) осуществление антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых (правовых) актов;

4) обеспечение выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег;

5) работа со справочными правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» на профессиональном уровне;

6) умение выяснять точный смысл, содержание нормативных правовых актов (норм), используя различные виды толкования.

7.8. Наличие функциональных умений:

1) подготовка заключений по проектам законодательных и иных нормативных правовых актов, поступающим в Министерство;

2) подготовка аналитических, информационных и других материалов;

3) обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию Отдела..

III. Должностные обязанности, права и ответственность

8. Основные права и обязанности консультанта, а также ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

9. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел правового обеспечения бюджетной политики в сфере оборонного комплекса, правоохранительных органов и межбюджетных отношений, консультант

обязан:

1) участвовать в подготовке для внесения в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации;;

2) участвовать, в том числе совместно с другими отделами Департамента и департаментами Министерства, в подготовке заключений по проектам законодательных и иных правовых актов, поступающим в Министерство, за исключением финансово-экономических заключений по указанным проектам;;

3) осуществлять правовую экспертизу проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации;;

4) обеспечивать своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, подготовку по ним решений и представление на рассмотрение руководству в установленный срок.

;

5) оказывать работникам Министерства, находящимся в ведении Министерства федеральным службам и организациям правовое содействие по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;;

6) рассматривать и визировать документы, направляемые Министерством в Правительство Российской Федерации;;

7) разрабатывать совместно с другими отделами Департамента и департаментами Министерства предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации и вносить их на рассмотрение заместителя директора Департамента, курирующего деятельность Отдела;;

8) выполнять работу по отбору и направлению нормативных правовых актов Министерства на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации;;

9) принимать участие в разработке совместно с другими отделами Департамента и департаментами Министерства предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации;;

10) представлять в установленном порядке интересы Министерства в других

органах;

;

11) осуществлять подготовку для руководства Департамента и Министерства справочных материалов по законодательству Российской Федерации;;

12) принимать участие в подготовке предложений по совершенствованию работы Отдела, департаментов Министерства, находящихся в ведении Министерства федеральных служб и организаций;;

13) визировать проекты законодательных и иных правовых актов, а также заключения, подготовленные профильными департаментами Министерства для направления в Правительство Российской Федерации и Президенту Российской Федерации и представляемые на подпись Министру финансов Российской Федерации, заместителям Министра финансов Российской Федерации;;

14) проводить обобщение практики (в том числе судебной) применения законодательства Российской Федерации;;

15) принимать участие по поручению начальника Отдела и руководства Департамента в проведении совещаний с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями по проектам законодательных и иных нормативных правовых актов, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;.

10. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей консультант имеет право:

1) Основные права и обязанности главного специалиста-эксперта, а также ограничения, запреты и требования установлены статьями 14-18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).;

2) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

3) ознакомление с настоящим должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

5) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;

6) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Министерства;

7) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений

;

8) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации;

9) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело,

материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;

10) защиту сведений о гражданском служащем ;

11) должностной рост на конкурсной основе;

12) дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Федеральным законом и другими федеральными законами

;

13) членство в профессиональном союзе;

14) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами;

15) проведение по его заявлению служебной проверки;

16) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения;

17) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом и федеральным законом о медицинском страховании гражданских служащих Российской Федерации;

18) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;

19) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с Федеральным законом;

20) выполнение иной оплачиваемой работы с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это не повлечет за собой конфликт интересов.;

21) иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации», приказами Министерства, положениями кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства, служебным распорядком Министерства..

11. Консультант осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и поручениями начальника отдела.

12. Консультант за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, несоблюдение ограничений и запретов, требований к служебному поведению может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

13. При исполнении служебных обязанностей консультант вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) принимать решения по выполнению возложенных на него полномочий..

14. При исполнении служебных обязанностей консультант обязан самостоятельно принимать решения по вопросам: вопросы отсутствуют.

V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

15. Консультант в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) в подготовке (обсуждении) проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений по вопросам правового регулирования по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности (в части взаимоотношений федерального бюджета с бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований), оборонного комплекса и правоохранительных органов, а также по реализации государственной политики в сфере применения программно-целевых методов бюджетного планирования, повышения эффективности бюджетных расходов и методологии проектной деятельности.

16. Консультант в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) иных актов по поручению непосредственного руководителя и руководства Министерства.;

2) графика отпусков гражданских служащих Департамента;;

3) положений об Отделе и Департаменте.;

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

17. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений консультантом определяются в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, Правилами делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г. № 71, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

VII. Порядок служебного взаимодействия

18. Взаимодействие консультанта с гражданскими служащими Министерства финансов Российской Федерации, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", и требований к служебному поведению гражданского служащего, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям

19. Консультант не принимает участие в оказании государственных услуг гражданам и организациям.

IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

20. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности консультанта оценивается по следующим показателям:

1) выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению служебной дисциплины;

2) своевременности и оперативности выполнения поручений;

3) качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических ошибок);

4) профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с документами);

5) способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;

6) творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;

7) осознанию ответственности за последствия своих действий,

принимаемых решений..

Лист ознакомления

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и роспись в ознакомлении	Дата и номер приказа о назначении на должность	Дата и номер приказа об освобождении от должности